

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ 343/2548

เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร

เพื่อให้การแสดงรูปภาพที่แสดงถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหารไม่เป็นเท็จ หรือ หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ ตามข้อกำหนดไว้ในประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการแสดงรูป หรือรูปภาพ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหารที่จำหน่ายต่อผู้บริโภค หรือจำหน่ายให้ผู้ปรุง หรือผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเป็นแนวทางวิธีปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ฉลากอาหารที่แสดงรูปภาพของวัตถุที่เป็นส่วนประกอบ ต้องระบุปริมาณของวัตถุดังกล่าวไว้ใน ส่วนของการแสดงส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารด้วย เช่น ภาพถั่วเหลืองบนฉลากนํ้ามันถั่วเหลือง หรือภาพ สตรอเบอรี่บนฉลากแยมสตรอเบอรี่ ยกเว้นอาหารที่มีส่วนประกอบที่สำคัญแต่เพียงอย่างเดียว ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแสดงส่วนประกอบบนฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก

2. ฉลากอาหารที่แสดงรูปภาพของวัตถุแต่งกลิ่นรส ต้องแสดงรูปภาพที่สอดคล้องกับวัตถุแต่งกลิ่นรส ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ หากรูปภาพนั้นอาจทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญได้ จะต้องแสดงข้อความกำกับรูปภาพว่า “ภาพ.....สื่อถึงกลิ่นรสนั้น” (ความที่เว้นให้ระบุว่าเป็นภาพของสิ่งใด เช่น ภาพมะพร้าว) หรือข้อความอื่น ในทำนองเดียวกันด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน เช่น ภาพมะพร้าว สำหรับคุกกี้กลิ่นมะพร้าว สำหรับฉลากอาหารที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถแสดงข้อความกำกับรูปภาพได้ ให้แสดงข้อความกำกับรูปภาพไว้ที่ฉลากของภาชนะบรรจุ รวมที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคได้

3. ฉลากอาหารที่ประสงค์จะแสดงรูปภาพของวัตถุเพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคเติมในขณะรับประทาน โดยที่ไม่มีวัตถุนั้นเป็นส่วนประกอบ สามารถแสดงได้แต่ต้องแสดงข้อความกำกับด้วย เช่น หากแสดงภาพชิ้นผลไม้ แต่งหน้าไอศกรีมพร้อมเสิร์ฟ ต้องแสดงข้อความ “อาจเติมผลไม้เพื่อเพิ่มรสชาติ” สำหรับอาหารกึ่งสำเร็จรูปให้แสดง ข้อความ “หากต้องการรสชาติและคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น ควรเติมผัก เนื้อสัตว์ และอื่น ๆ ตามต้องการ” หรือ ข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ)

ภักดี โพธิศิริ

(นายภักดี โพธิศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวรพจน์ ฤทธิดี)

นักวิชาการอาหารและยา 3

ตารางการแสดงรูปภาพส่วนประกอบบนฉลากผลิตภัณฑ์

| กรณี                                                                | เงื่อนไขการแสดง                                                                                                                     | หมายเหตุ                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ใส่ส่วนประกอบนั้น                                                | ต้องแสดงปริมาณส่วนประกอบนั้น<br>ในส่วนของการแสดงส่วนประกอบสำคัญ<br>บนฉลากด้วย                                                       | ยกเว้น กรณีอาหารนั้นมี<br>ส่วนประกอบที่สำคัญเพียงอย่าง<br>เดียว ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อง<br>แสดงปริมาณส่วนประกอบ |
| 2. ใส่เฉพาะวัตถุแต่งกลิ่นรส                                         | หากรูปภาพนั้นทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ<br>ต้องแสดงข้อความกำกับรูปภาพว่า<br>“ภาพ...สื่อถึงกลิ่นรสนั้น” ด้วยตัวอักษร<br>อ่านได้ชัดเจน | ฉลากอาหารที่มีขนาดเล็ก<br>แสดงข้อความกำกับรูปภาพไว้ที่<br>ฉลากภาชนะบรรจุรวมที่จำหน่าย<br>โดยตรงต่อผู้บริโภคได้     |
| 3. ไม่มีวัตถุนั้นในผลิตภัณฑ์<br>แต่เป็นการแนะนำให้<br>ผู้บริโภคเติม | ต้องแสดงข้อความที่สื่อถึงการแนะนำ เช่น<br>“อาจเติมผลไม้เพื่อเพิ่มรสชาติ”                                                            |                                                                                                                    |